

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1822-2026/PS2**

DENUNCIANTE : MIGUEL ANGEL MONRROY LÓPEZ
(EL SEÑOR MONRROY)
DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 25 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 28 de octubre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría debitado indebidamente una (1) operación de la cuenta de ahorros soles N° 008-***-***-386 del denunciante, la cual no reconoce, pues: (i) el día de los hechos recibió una llamada telefónica de terceros que suplantarón la identidad del denunciado para inducirlo a error para efectuar las operaciones denunciadas; (ii) comunicó a la entidad bancaria denunciada que no reconocía la operación y solicitó el bloqueo inmediato; (iii) no activó las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación no correspondía con su comportamiento habitual de consumo y es inusual:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/08/2025	3Y TRANSF.INMEDI.ENVI.CCE-3112634	1 140,00

2. El 31 de octubre de 2025, el señor Monrroy presentó un escrito en el que remitió el detalle de movimientos de su cuenta de ahorros correspondiente a los seis meses anteriores a la operación no reconocida, conforme a lo solicitado mediante la Resolución N° 1.
3. El 4 de noviembre de 2025, el Banco presentó sus descargos y formuló su allanamiento a la imputación efectuada en su contra y solicitó la imposición de una amonestación y la exoneración de los costos del procedimiento.
4. El 14 de noviembre de 2025, el Banco se desistió del allanamiento formulado mediante su escrito del 4 de noviembre de 2025 y presentó sus descargos, conforme a los siguientes términos:
- (i) La operación materia de denuncia fue realizada a través de la Banca Móvil del Banco;
 - (ii) no era un hecho controvertido que el denunciante se encontraba afiliado a la Banca digital del Banco y al Token digital; sin embargo, de sus sistemas se podía advertir los enrolamientos que datan del 2020;
 - (i) el 19 de agosto de 2025, se efectuó una (1) operación con cargo a la cuenta de ahorros N° 803****60, la misma que fue realizada a través de la Banca Móvil con el ingreso exitoso del número de DNI y clave secreta;



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

- (ii) explicó el procedimiento para el ingreso a la Banca Móvil y para realizar operaciones de transferencia a través de este canal;
 - (iii) remitió la notificación de la realización de la operación materia de cuestionamiento al correo electrónico del consumidor miguel*****@hotmail.com;
 - (iv) mediante llamada del 19 de agosto de 2025, el señor Monrroy modificó el correo electrónico asociado a su cuenta, señalando como nuevo correo miguel*****@hotmail.com y dicha modificación se llevó a cabo con la validación de los datos de su tarjeta de débito (numeración y clave secreta);
 - (v) el código de autenticación generado mediante métodos criptográficos: es el código token, generado de manera automática en el aplicativo móvil de su entidad, ingresado para confirmar la realización de la transacción;
 - (vi) previamente a la ejecución de la operación cuestionada se había realizado una operación dirigida a la misma cuenta de destino N° 0038*****46, en la cual se ingresó correctamente la clave única correspondiente, indicándose a su vez que dicho destinatario quedara como operación frecuente, lo que quedó registrado en sus sistemas con la generación e ingreso de la clave token digital, por lo que de acuerdo con el literal a) del artículo 20.1° del Reglamento de Ciberseguridad no se requería la generación y validación del token digital por estar exentas;
 - (vii) la operación materia de cuestionamiento se llevó a cabo en estricto cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Ciberseguridad, con la aplicación de la autenticación reforzada para operaciones en canales digitales; y,
 - (viii) no era posible que haya efectuado una llamada telefónica desde el número de su central, ya que dicha línea no tenía salida para realizar llamadas; también indicó que no solicitaba que se brinden claves secretas ni la numeración completa de una tarjeta, siendo que ello únicamente podía ser digitado por el propio cliente.
5. Mediante Resolución Final N° 2748-2025/PS2 del 21 de noviembre de 2025, este Órgano Resolutivo resolvió, lo siguiente:

“PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros soles N° 008-***-386 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad; se produjo la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y brindar información confidencial a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (i) el día de los hechos recibió una llamada telefónica de terceros que suplantaron la identidad del Banco para inducirlo a error para efectuar las operaciones denunciadas; (ii) comunicó al Banco que no reconocía la operación y solicitó el bloqueo inmediato; (iii) no activó las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación no corresponde con su comportamiento habitual de consumo y es inusual:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/08/2025	3Y TRANSF.INMEDI.ENVI.CCE-3112634	1 140,00

(...)”

6. El 3 de diciembre de 2025, el señor Monrroy interpuso recurso de apelación contra la Resolución Final N° 2748-2025/PS2 y expresó lo siguiente:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

- (i) En la referida resolución se hace captura de la denuncia policial presentada, y se indica que el denunciante sería quien habría proporcionado la clave digital de un tercero cuando ello no es cierto, y tampoco se encuentra consignado de dicha manera en su denuncia;
 - (ii) se le indujo a error porque recibió un correo del Banco con una clave temporal que no había solicitado y se comunicaron con él desde el número telefónico que el mismo denunciado publica en sus páginas oficiales. Preciso que digitó la clave en su teléfono durante la segunda llamada, esto es cuando ya se habían vulnerado todos los sistemas de seguridad del Banco; y,
 - (iii) no se aplicó ni analizó el Reglamento de Ciberseguridad, pues existió una cadena de errores en el sistema de seguridad del Banco, que se inicia con la suplantación de su identidad y la autorización indebida para el cambio de correo electrónico, seguida del envío de una clave temporal no solicitada, y culmina en una operación fraudulenta;
 - (iv) el órgano resolutorio incurre en un error al analizar el cambio de correo electrónico que se efectuó el 19 de agosto de 2025, puesto que no reconoce la voz en el audio donde se efectúa el referido cambio; asimismo, se indica que su correo se cambia a miguel*****80@hotmail.com que sería el que se consignó en su correo, lo que no resulta ser cierto pues el correo correcto es miguel*****10@gmail.com.
7. Mediante Resolución Final N° 0745-2026/CC1 del 9 de marzo de 2026, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, la Comisión), declaró la **nulidad** de la Resolución Final N° 2748-2025/PS2 del 21 de noviembre de 2025, emitida por este Órgano Resolutorio, por vulneración a los principios de motivación y congruencia, al considerar que emitió un pronunciamiento sin observar y aplicar en el caso particular la Resolución SBS N° 2286-2024; Resolución que modifica el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad; así como tampoco, realizar las actuaciones probatorias necesarias y específicas en torno a la normativa aplicable sobre la materia.
8. En ese sentido, la Comisión ordenó a este despacho que, efectúe las actuaciones probatorias necesarias y específicas en torno a la normativa aplicable sobre la materia; y, emita un nuevo pronunciamiento respecto a la responsabilidad del Banco, tomando en consideración lo desarrollado en la Resolución Final N° 0745-2026/CC1.
9. El 20 de mayo de 2026, mediante Resolución N° 5, se requirió al Banco que señale el procedimiento, los mecanismos de seguridad establecidos para la realización de las operaciones materia de denuncia de acuerdo con el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito y, adjunte los medios probatorios que demuestren su empleo, así como la explicación de la información registrada en sus reportes.
10. Con fecha 21 de mayo de 2026, el señor Monrroy presentó un escrito, por el cual reiteró sus argumentos de denuncia señalando lo siguiente:
- (i) Los perpetradores no obtuvieron sus credenciales de forma verbal como pretende alegar el Banco, por el contrario el sistema informático del Banco fue el que remitió a su correo electrónico real una clave temporal no solicitada, lo que demuestra que la vulneración del entorno digital con anterioridad;

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2**

- (ii) la transferencia en cuestión no ha formado parte de su comportamiento habitual de consumo, pues se efectuó a favor de un tercero desconocido y sin vinculación comercial previa;
 - (iii) el Banco no ha aportado la trazabilidad técnica completa e inalterable, los registros criptográficos específicos de validación, ni el sustento detallado de IP de acceso y geolocalización que demuestre que el titular legítimo interactuó en el aplicativo.
11. El 22 de mayo de 2026, el Banco presentó un escrito y manifestó lo siguiente respecto al requerimiento de información efectuado:
- (i) Para realizar la operación materia de cuestionamiento, el consumidor ingresó a la Banca Digital con el ingreso de su número de documento de identidad y clave secreta el 19 de agosto de 2025, debido a lo cual se dio como resultado el login exitoso (ejecución con éxito);
 - (ii) la operación se realizó a la cuenta de destino N° 0038*****46, con el ingreso correcto de la clave única correspondiente, indicando que dicho destinatario quedara registrado como operación frecuente, cumpliendo con los estándares EMV 3D; y,
 - (iii) se remitió la notificación de la realización de la operación materia de cuestionamiento al correo electrónico del consumidor miguel*****@hotmail.com, que fue modificado con la validación de los datos de su tarjeta de débito, así como las preguntas de seguridad efectuadas a su persona.
12. Con fecha 30 de mayo de 2026, el señor Monrroy presentó un escrito por el cual varió su domicilio procesal.

ANÁLISIS**Sobre la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad**

13. La Comisión mediante Resolución Final N° 0745-2026/CC1, declaró la nulidad de la Resolución Final N° 2748-2025/PS2 emitida por este despacho, al considerar que: (i) omitió considerar las modificaciones realizadas por la Resolución SBS N° 2286-2024, al momento de analizar si el Banco cumplió con lo exigido por dicha norma, ciñéndose únicamente a las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de Ciberseguridad; y, (ii) obvió disponer las actuaciones de medios probatorios o requerimientos de información adicionales que permitan efectuar una evaluación acorde con lo establecido en la normativa.
14. Al respecto, se debe indicar que, el 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento de Ciberseguridad, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones efectuadas por canales digitales.
15. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo a través de reiterada jurisprudencia ya ha precisado los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad y ha señalado que esta norma se aplica a todas aquellas operaciones que sean efectuadas a través de un canal digital como, por ejemplo, banca móvil, banca por internet, entre otros.
16. Asimismo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor mediante el pronunciamiento contenido en la Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI, efectuó una



interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

17. Ahora bien, el 28 de junio de 2024, se publicó la Resolución SBS N° 02286-2024 – Modifican el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiera y el Reglamento de Reclamos y Requerimientos (en adelante, la Resolución SBS N° 02286-2024), a través de la cual incorporó el numeral 7 al artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, y estableció que el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° de dicho reglamento, y en atención a las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según se trate de operaciones **con tarjeta presente y no presente**.

18. Como parte de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas la Resolución SBS N° 02286-2024 incorporó al artículo 2° de este reglamento los numerales 23 y 24, que definen lo que se debe entender por operaciones con tarjeta presente y con tarjeta no presente:

“Artículo 2°.- Definiciones

(...)

23. Operaciones con tarjeta presente: Operaciones en las que el instrumento de pago interactúa con el dispositivo de captura de información.

24. Operaciones con tarjeta no presente: Operaciones en las que el instrumento de pago no interactúa con el dispositivo de captura de información

(...)”

19. Conforme se desprende de la norma, el elemento que determina cuándo nos encontramos ante una transacción con tarjeta presente o no presente es la forma cómo se captura la información del plástico de la tarjeta. Por ello, la norma precisa que, dependiendo de la interacción (física) del plástico con el dispositivo, podremos concluir de qué tipo de operación se trata.
20. En ese sentido, se advierte que la definición brindada en el numeral 24 del artículo 2° del Reglamento de Tarjetas, está concebida para un uso del plástico en pasarelas de pago físicas y virtuales, ya sea en consumos en establecimientos comerciales o comercio electrónico, en los que es necesario contar con el plástico o con la información de este.
21. Lo señalado explica por qué, incluso, la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para operaciones con tarjeta no presente, se requiere, como segundo factor autenticación, un **código de verificación dinámico de la tarjeta** u otro factor verificable en línea requerido al usuario **en el marco del estándar EMV 3DS**; el cual corresponde a operaciones en comercio electrónico. En efecto, de acuerdo con lo informado en la página *web*¹ de este organismo global, los estándares EMV 3D Secure sirven para establecer el nivel de autenticación de operaciones que se efectúan en establecimientos comerciales

¹ Ver el siguiente enlace: <https://www.emvco.com/>, consultado al momento de la elaboración de la presente resolución.



virtuales, lo que reafirma que cuando la norma se refiere a operaciones con tarjeta no presente no amplía sus efectos a toda operación que no se realice de modo presencial, como aquellas vía banca por Internet o banca móvil, sino que restringe esta definición a comercio electrónico.

22. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, incluso, el propio numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece un proceso de autenticación específico para las operaciones que se realicen a través de billeteras digitales con tokenización de tarjetas. Claro está que una precisión de este tipo no tendría sentido si la norma considerara a todas las operaciones virtuales como transacciones con tarjeta no presente, pues para estas ya ha definido los métodos de autenticación, por lo que no resultaría necesario hacer una distinción como la comentada.
23. Siendo así, cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas mediante un canal digital, estas no pueden ser consideradas como operaciones con tarjeta no presente según las definiciones contenidas en la Resolución SBS N° 02286-2024. Por tanto, en el análisis de la operación corresponde aplicar las disposiciones del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, pues esta norma está vigente desde el 2 de julio de 2022 y no se ha suspendido su aplicación y tampoco ha sido derogada; mientras que cuando nos encontremos ante operaciones efectuadas en comercio virtual, resultará de aplicación lo establecido en la Resolución SBS N° 02286-2024 y sujetarse a los plazos de adecuación establecidos en dicha norma.
24. Este razonamiento es congruente con el principio de especialidad normativa, conforme al cual, ante la coexistencia de dos disposiciones que regulan una misma materia, debe preferirse aquella que resulta específica para el supuesto concreto analizado. En el presente caso, el Reglamento de Ciberseguridad regula de manera específica las operaciones realizadas a través de canales digitales que requieren enrolamiento previo bajo control de las entidades financieras, y establece los mecanismos de autenticación reforzada aplicables a dichas operaciones.
25. En línea con ello, las actuaciones probatorias para operaciones en canal digital, como las del presente caso, se ajustan a lo expresamente establecido en el Reglamento de Ciberseguridad, y no es pertinente ni necesario requerir o valorar información relacionada con los **estándares EMV 3DS**, en tanto, como ha sido indicado, están corresponden a consumos en comercios electrónicos.
26. Así, este Órgano Resolutivo considera que en virtud del canal por el cual han sido efectuadas las operaciones denunciadas, correspondía aplicar al presente caso el Reglamento de Ciberseguridad; no obstante, en virtud de lo establecido por la Comisión en la Resolución Final N° 0745-2026/CC1, el análisis del presente caso se realizará de conformidad con lo establecido por el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
27. De otro lado, aun cuando la Comisión indicó que no contaba con información en el expediente para poder realizar una evaluación acorde con la normativa aplicable, lo cierto es que mediante Resolución N° 1, este despacho cumplió con requerir al Banco la información necesaria para evaluar el presente caso, inclusive para la aplicación de las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito efectuadas mediante Resolución SBS N° 2286-2024, toda vez que se requirió, entre otros: (i) señalar los factores de autenticación empleados y el código de autenticación generado por cada operación; (ii) informar las medidas de control implementadas ante ataques de hombre en el medio y

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2**

cómo se aplicaron al presente caso, e, (iii) informar si notificó al denunciante con los datos de las operaciones no reconocidas de manera inmediata a su realización.

28. Lo anterior, permite acreditar que este despacho efectuó los requerimientos de información necesarios para una evaluación acorde con la normativa aplicable, incluyendo las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito que hacen referencia expresa al Reglamento de Ciberseguridad; y en atención a ello, realizó las actuaciones de medios probatorios pertinentes para poder emitir un pronunciamiento sobre la materia controvertida en este procedimiento.
29. Sin perjuicio de ello, en atención a lo ordenado por la Comisión mediante Resolución Final N° 0745-2026/CC1, a través de la Resolución N° 5 del 20 de mayo de 2026, se requirió al Banco que señale el procedimiento, los mecanismos de seguridad establecidos para la realización de las operaciones materia de denuncia de acuerdo con el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y adjuntar los medios probatorios que demuestren su empleo, así como la explicación de la información registrada en sus reportes. En respuesta a dicho requerimiento, el Banco mediante escrito del 22 de mayo de 2026 indicó que adjuntaba la información que sustentaba su posición.

Sobre la operación no reconocida

30. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores². Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos³.
31. El artículo 18° del Código⁴ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
32. El artículo 19° del Código⁵ establece que los proveedores responden por la calidad e

² **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°. - **Derechos de los consumidores**
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- **Idoneidad**
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 19°.- **Obligación de los proveedores**

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2**

idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.

33. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁶.
34. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad), **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo⁷. Asimismo, el numeral 7.4⁸ de la referida norma establece que para las operaciones detalladas en los numerales 7.2 y 7.3 del referido artículo, el control requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenización.
35. El señor Monrroy denunció al Banco por debitar indebidamente una (1) operación por el importe de S/ 1 140,00, de su cuenta de ahorros soles N° 008-***-***-386, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el punto 1 de la presente resolución.

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

(...)

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad

(...)

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

36. En su defensa, el Banco señaló que su sistema no requirió la generación de la clave token digital, puesto que la cuenta beneficiaria fue seleccionada como frecuente en una operación anterior por S/ 11 600,00⁹. Asimismo, señaló que la operación se efectuó a través de la Banca Móvil, con el ingreso de su número de DNI y clave secreta, lo cual dio como resultado el *login* exitoso.
37. Para acreditar que en la operación previa se había ingresado correctamente la clave única y que la referida transacción había sido registrada como “operación frecuente”, el Banco presentó los reportes de sus sistemas, conforme se muestran a continuación:

Operación por S/ 11,600.00

```

-Root
AssemblyQualifiedName="Taliored.iCBanking.SoftTokenAdapter.Requests.Input"1[!Taliored.iCBanking.SoftTokenAdapter.Requests.ValidateSoftTokenRequest.ValidateSoftTokenRequest,
Taliored.iCBanking.SoftTokenAdapter.Requests.Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=f43e0188197ab34e], Taliored.iCBanking.SoftTokenAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"> <inputOfValidateSoftTokenRequest
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<MessageType>Object</MessageType>
<Correlation>df4ba13-dc04-47fd-a563-9fc8a72be87e</Correlation>
<Channel>MobileApplications</Channel>
<Token>xy3zbcGtOISU21N1Nf8N5RCtG0AIEUiaW2a12iA8iC1t5Y5U5LxRiktn9f5kNxbVdmM
VpnN8sJ22ocZcnJ7g9iMgKznVzLn0.EyJlEhA4J3NTU2M7E40TyslmhldC16M2.1NTRYMTU5Nswi
anRpIojZ7FjOoCtMYdVz00TYU4T1gZgTyzTjzXjZc2N2QZ2G98XNzJpOARXNzjoHwHm6Vly9c2Z9i4
5Hc8BzMrbVbVpJzI5wZKJ1Z2Id6gcvvmbG61z0JhbmJpZ1BUEk1ChdW4R0i2NdM5501iay3
VjWj1N2E1OTYfQZKZD.1mYOONJY3JW1ZNT2cMTMWY2ZtZmFmOQwiliwHlWjoiQmVhcmYyYjYi
XpIojZ7eCjONjZc1E2LjCh3iOitxlwkvmbHbG1fVjWmXNzJpTjnbVgZpJbpm9xmzmpbmVhcmYyYjYi
NzliWidW1hX2FId6gcm16YXRkZm41ZC.C4hZKwZhdW0wL1h5GvBvZLWjbmJpZ1BUEk1X0SlnXjZc1m
KZIFjY2Vzcl9yGjNzN2E3Y5f6eyJbZcl6Y1W1BdWfChdW4R0i2NdM5501iay3VjWj1N2E1OTYfQZKZD.
2xlc16VlyYjW5hZ2UUYWjNjB3VudC1slm1hbmFZNS1hY2NvdW50LWxpbnRzZlwidmldyY1wcm9maW
xlll9f5wZm2NvcG0wVklpJm9mYXkiGvT5VWYslwIY2pZ2W50S4Q2G98XNzJpOARXNzjoHwHm6Vly9c2Z9i4
W5Z3clm1aW0wVklpJm9mYXkiGvT5VWYslwIY2pZ2W50S4Q2G98XNzjN2E3Y5f6eyJbZcl6Y1W1BdWfChdW4R0i2NdM5501iay3VjWj1N2E1OTYfQZKZD.6inNlcnZpY2UUYWjNjB3VudC1jNzQ2N2E3Y5f6eyJbZcl6Y1W1BdWfChdW4R0i2NdM5501iay3VjWj1N2E1OTYfQZKZD.KVpXcAXizPr2Ok
HbaeQ94PRHJkDlSIO1W0r4Q3C_Pcn93D0315eS5CA4Ivm9SkaLznqQJP2ku5_98t9e1_
FGSJOdyvDpS8j-HsnD2dWp0kHlWf.
Jt9B9HLC00EkImun54NIK9sVRKM9tsY7KwAfn9FqmnCJj78fKY6D67aPtE6W9_cxGDBJLY9yFtpmly
O5f9e
T08KW6pWPKH5YTiBzUjGkoEam5NZGXUuzAn9bVbmaQDTRAlFCBw_vjgcLB4Wq5C7nkaCHQIvEB0
nqfYc3ZMCNse8RGx9fydnioB458tJlEnSLuYqfEYlWQHQPpZ1A-/Token> <Request>
<SoftTokenAdapter>
<Module>1-/Module>
<ClaveCompartida>PN40636959</ClaveCompartida> <Qtp>***</Qtp>
</SoftTokenAdapter> </Request> </inputOfValidateSoftTokenRequest> </Root>

```

Evento	Fecha	Entidad
OTP válido	19/ago/2025 11:39:56	Autenticación móvil
Código de activación activado	19/ago/2025 11:38:05	Autenticación móvil
Dispositivo habilitado	19/ago/2025 11:38:05	Autenticación móvil

Operación frecuente

Rodrigo	1502920	19/08/2025	0080311107	11600.00	0038980134	Soles	11600.00	3	SubTransacti Inmediata	DNI	40636959	319931
---------	---------	------------	------------	----------	------------	-------	----------	---	------------------------	-----	----------	--------

38. De los medios de prueba aportados por el Banco, se aprecia la siguiente información:

Generación y validación de la Clave Token

Fecha y hora	19/08/2025 - 11:39:56 horas
Generación de clave Token	ValidateSoftTokenRequest
Validación de clave Token	ValidateSoftTokenResponse
Resultado	The OTP is valid
Entidad	Autenticación móvil

⁹ El reporte de dicha operación fue presentado en la tramitación del Expediente N° 2871-2025/PS2 y un extracto de dicho reporte también fue presentado en este expediente.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2**Operación frecuente

Fecha	19/08/2025
DNI N°	40****59
Cuenta origen	0080311107
Cuenta beneficiaria	0038980134
Beneficiario	Rodrigo
Importe	S/ 11 600,00

39. Del primer reporte presentado por el Banco se aprecia que a las 11:39:56 horas, se generó y se validó la clave Token para la autorización de la operación previa a la que es materia de denuncia, lo cual se refleja con las glosas "*ValidateSoftTokenRequest*" y "*ValidateSoftTokenResponse*", respectivamente. Sin embargo, del segundo reporte no se ha podido verificar si la operación ha sido registrada efectivamente como "operación frecuente".
40. En ese sentido, no ha quedado acreditado que la operación previa (S/ 11 600,00) a la que es materia de denuncia, haya sido realizada hacia un beneficiario registrado previamente como de confianza o destinatario usual, por lo que no resulta aplicable la exención de autenticación reforzada para operaciones digitales invocada por el Banco y, en consecuencia, corresponde proceder al análisis del presente caso de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tarjetas.
41. Ahora bien, para acreditar la validez de la operación El Banco presentó lo siguientes documentos:

Afiliación a la Banca digital

username	userstatusid	lastpasswordchange	createddate	WorkPhone	CellPhone	lastlogindate
40[REDACTED]59	8	2025-08-19 11:15:56.400	2020-06-15 09:50:18.470	986[REDACTED]561	NULL	2025-08-19 11:38:30.720

Ingreso a la Banca Móvil

username	servicio				fecha	request	response
40636959	5 LogOn	LogOn	OK	Ok	Mozilla/5.0 19/08/2025 11:38:31	<Envelope><	<Envelope>< 190.234.21.22

[Ver la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

Log detallado de las operaciones

Trama de la llamada al servicio de Inicio de Sesión -> 19/08/2025 11:38:31 a. m.

Request -> lo que el cliente envía al servicio

```
<Envelope><Header><Context><ExtendedProperties><KeyValueOfstringExtendedPropertyValueBaseR_SkDHeKj><Key>DocumentType</Key><Value><ExtendedPropertyValue>4</ExtendedPropertyValue></Value></Key><KeyValueOfstringExtendedPropertyValueBaseR_SkDHeKj><Key>ValueOfstringExtendedPropertyValueBaseR_SkDHeKj><Key>ClientBankIdentifier</Key><Value><ExtendedPropertyValue>319931</ExtendedPropertyValue></Value></Key><KeyValueOfstringExtendedPropertyValueBaseR_SkDHeKj><Key>ValueOfstringExtendedPropertyValueBaseR_SkDHeKj><Key>DeviceModel</Key><Value><ExtendedPropertyValue>SM-A065M</ExtendedPropertyValue></Value></Key><KeyValueOfstringExtendedPropertyValueBaseR_SkDHeKj><Key>ValueOfstringExtendedPropertyValueBaseR_SkDHeKj><Key>ReCaptchaAction</Key><Value><ExtendedPropertyValue>LOGIN</ExtendedPropertyValue></Value></Key><KeyValueOfstringExtendedPropertyValueBaseR_SkDHeKj><Key>ValueOfstringExtendedPropertyValueBaseR_SkDHeKj><Key>ReCaptchaToken</Key><Value><ExtendedPropertyValue>0cAfcWeA7rSlcO2fwZ1t1DjIEeyPwM5CstZValXdgeYE319QacANeo7npjZN25xWan_1qkPgWe5kG5TV5xbK1rorx7VZHLd8mk_LZVNgEv2U50E6qScaxf15W-5bH0gT_ojyZYacpD5nLL8BIPxA-cTmqRHvobR43v8knUzHV0xczsuQurkDQSAQ_1974XHiAtqoNirJQ0GvR_1470TavUOE7Y5f78p4FSHTYiUirMVbDpNzcGoi9r_yADzetz04cva2559176HgYkpsoY6U3GpxHRsUsIXFV50ESx30zbHmIf7EcPnIRxdofjZHD0bYswpmFarkv8mv3NG0WLY5Sd0BWuXraZemPVN0AG0Yf9WTFpCn-N3UJGU3WUy2bc7tZNb96plUJcLIMBmhh_xilKeiZ0cybuFsjKQseU-OwXrp2iev7zKdMv_SP0MDaAF3mDeajOpskCrnlq8YKQ6wdy2eVnP_S_onNWDxFlckHTC4MapzrPonkrrKSEzLp3lVdrFOHr6J2vr3u8YDBRCUfbjclO5b3bRkUjo9-t1N8rdIT04JrYwaLlv8srTYLrNe8WUEW9r6hNvze8BwmHLiYtWoRTWQgrR3w-WmwsCjkMPT9rWowf5b9XCg93ljTDeZkOxJOHQqXfUkaLarotlC_oxz7_LW_HJD-VndUbXGquviEaz9PIIP4hbklVsaC3NhYJBjVirusBLXUACSLPRWGz094qgrA21xTUTSIQ-luS8XjUbVgOrhL6x4ad6swMGW9NS03POozTL9qRKC7eWm7JQtl--9NsUt1o5QLlq2bmiSja9q7yOBoEMks5iVn0tofoaSebStmRBJTD0vwsjihm_Okxmn6sWjBDWJ6dC5fW2CIQePfzHyQJenLFC52-M2_FL1JVR7m3EEb-cf6v2BjPm3lSswLFpKksJltxaQFIRnoBNKlc41l1c2m1yP762VCSNHVAu05A_TEU1TyL5Ppu6AsFyEREY7_GY-MYXQyTxNss1_kifewZQ574tab6lUy4TGduB94r49ko2LhfcspLaA8GU00kgaOCCTsjCnN5fif-4FccW8_4ddwoaeFv9lR-4_pnZ9aMXn5nUi5_F-GT_wXwGIQU_o9ihXqk85xNu9gtNCA-QDfJOQ6BeeOspP7oFRokTln4Y1ksixSfLKNL5s33iWnwjcfLlIiIVf4vC3jGdpMgXco4XZyU2jZpG2191ptg9LXU7ADcpUjYwvWbm8BRFP_PATqKxRfW59ZQLYi6Bote1e_bfxDeAeljin-Azbczc-EizPhCLhBUr49G06A8Y64LxQb5CGp6aC72VMH2QkTEgDvifhK0mEptBzk1c2Z5j7d6nP2NB0qGbt5tFuAKTPj3KXVsrnmDv57CBktVHWz6pX3a4sc2f2CIZ-J6rrMwTFmRdZP7BkiyG8_wDC2A0s6MZRrOnBuduT5XnF60b6Z9VtoQegs1hnAI8YfHjFNGUuMRGpnHFDfioeYY-NZ8mWl94u4_xJPcdRd4tib9M3ihpow4natBk145vgkM2jmsZneeMom3axqFIBFhcqZya9eBznLnSBNW4rQCTXvavTQTYBD3wgk4WLDwg1Rphq66EEYi46Rcs-vz2houfH17IHVbZ8MPCT0-Acs3f54xExK1KOKgYliiO1P4foLTY8i9YOrKVDrmmJ02V8kQ12sRkQcAwjOogrumrktJgufDxIHrMHPHX
```

```
ertyValueEPwN05B4><KeyValueOfstringExtendedPropertyValueEPwN05B4><Key>ReCaptchaToken</Key><Value><ExtendedPropertyValue>0cAfcWeA58aRbD1HUNEaqlPhvyGUbEFVfau5o58VKFif0Xzb4mSfPk57uipP39uDPbCqCS_mmy1TuKve4_uGfmlr9lr_U9g0XEIBirxa6R8YzNgEFZip4sLWURsaMhhwyTgAUizhchY1_WsipmBzElpO3i88s4gafmiSRNrgnKd_lk9hj8_sRnyfvL7iZpsWvoV7Qs3zvwA6qRX88x5Dj7pgE0TKaRA6ubVY1i8T6N3plnnYuHoAYx0diUNhnze6XmBFeMuCebVWz5kAGWAXET0PUh4G9a0yMHqzPXgYphKjynmyR-FOyisSZ42QdAdhMeiONQSGASnvUEqlQ9FcahtDQ9VQVKSXfC1lxMwQ8ZNuKwcyPh8Y3yiSUuX5Qz0N1Yz97wZaif1IVMDuz6LpL_56n7sIFruWOhUfAgKT2tqEqQhZ0X0F9p_IzdDx1jjiQ-fXOQ8A6b8q4FTjERY_2LzPoGtnTVTRikLVgycmTGI-RPbiTT0EprgK1WwU9v_v8ulQwNoGU0AjMBpyYcehbE40cKMZ_8d9u7B9gozd9WhsZnpUc1m1qT4iD8aHv2tQEMQpJvAx-BjooFZX3Orea3blz0qLYnDNfdpwnPe_uk0Lh7LMDJmWXC_1PDwrfzuCr_rbe81WVPeN26HcGGQn4CYbj9NJREhaH87nVWTHOSRGTDODNP2AIKwJZFOUKdP1TL3N2_Ftm2fgjmCaONp8ZDqHdKpHbkl3lrNdc-VaDKAEZPoSfc-QomTFw8-hEePsiDBf0Vh9q0zLbIFSL61OIhxnXVczleomHFpY73tkhMvkoP2nGT_DwgTkpaTD8m3p7lhY84Hc8DLm5NL3fv8mR7sfvqQah4GERBZioZGf8tmEjQLG21RI3AAixTzv65KjXMPyNv9HdxE3ADilbPJosoJlC94pG_ROIkUUZpf6re4HzuGoBaTfZngHKOTamw25XrORdvbfEzddDSOhZ_xVEe1jk2qTzkgDitXehoMQLjVp_9W9iB1qVT7FtQTpiPiRszwUgR-wDgsxNbwchvMWLA4fMHZ9PTjfdztKziZ4XBTITZHKhDWNov4opmQpLarrRKckcNWO_cKerjVNwysG_zEljXu6665Y_8UeIWMdGpjbAagy60eeDIY15r7gVZ4rlgA8kFeF3p114XyNiXcLbR-b644eZvDeSw1f5D47rgT_dffQEK12D5pCuqFGN25xkXxqhsbAW-gJtjsJdkp-7afbDFPT98vw6lPJVG59y4VuAr5dQT2gMu5eilwOsLBeuVczKJRhpjrooRL5OtqBeC44MUW14X5IVt80_s1CCYvo8IRDJsnKOI4IzVE9PE-bMzHulo8IC2Dqo-dMKB5KQke4TG710jVw3dMjRIIN-
```



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

```
abHCgYrVCPiBqpiSaql3brHSFY4K3GxPA5PaFkUYGOe6l0_-  
2u8XupGOMgEG0EPboG_7bt0Uc3iEx9LDmGlpdvT2lpSYglqKKMB_4fGZecCS1q_Aat0Mq99a9l2Tl3L  
M7zbJlHkG24PwCxCpj1nADLkdZvmccOxsl41P2Apw4TEjbWrH0-  
o5Kw52yQ9swxKAPSYHbA9yP5ACOVQuaj2lmmRU6h-  
UX6hyVX2L9jLHTx1xQgXNC8My5nieDQ3ijLb9kAPyUC2Ke_dCOMFDOI_ZaKtigwvFJZVjy89ID0t-4-  
kC0cmUPUjEfwHdXbkvyfyli-bl-  
3mW1X6ClbbfooyqBujzHejC9KHmONHv2wZePakMrqpcGEA5r5eWRDT3-xa0Fn0pidxie4l4VTCauLu-  
8DyWjUTaKv6uwlyoTtvdY_7YRpo1uUO-  
5SrYuf9pVtU1Oti_WdN5SHpR8ynAxAY9T6xuEX3pPylHagpkxDQXbYaglWJ94pZq075mGqFKXkocCq7  
LYn_Tv1DJK-Td8qM5rXiNLWkW2CzQ8naBW80rhoahNo8B5Hwsqu_36vlg5UDlhY41hwo-  
A36oyGrkkQ5TxG4xoMcXrDXteyL1NID8u_XTsP_z4clOWBdilpcrxDNrkZuPKgYCyxFgdYUfNiGt41SOel  
0md9m43mDegubRDsv5p-W0c-LJCsMraDjd-DKtWAexwJFOPSPeVq0_-T6-  
6iIM87XUblDQv2loEDzJXz7cFXb5acsoRGQtx6436VFTnb9hK3pMI-e2qsW8zFLp-  
JO3GsMYy3q2379nOcqAgIXJ7kxNgd9UpGxd7dGdgtlKtXRpta4eXhgMmsCDWYrcw6l25Ppwy9n1p5u  
LwZvGuY_LmF1_YWHWAS_DJNPN1eZ05pAH8J8lPtFkl859v4ravilp_TlwP7Kd8QJVDvGdQffsupxtn0  
de-ZaPIHKJAi9z3wx0tliiYXfkW2nU8mt07NggWWhyR7AzV78-  
M8QbkykN7Ht2ehZ8spU6ijpGlmulwryuWBzV2D2H1j3dE8A8EeqoAZTODTCpCmR3fCaiNN4ypj3W_X  
XjKCNawYRwJUKw2KZINZYOFNiBEvc384o7DxQ3eMyA0QsKa3P3s6he75tg0slgA-  
E94uaDPMzAyELeuC-9U-  
qDyzyl0Ocq64fjznm2lMolpM75HoyYH2Bei48YirnPeivxEPmWNXYNGcwKPPXuuP7zkOXKMe0gVR  
b_jc_xeN70ylqVZTKqzkPdXTWO3P80uAiOgwpBofYkqxHa64bixDgKl1LiH8qc-  
H5x5BGSJawXkpe45FVebwL2SLB83bOiUt9Uy9HBP5G_j2NcpmPqzdjFd4ZSC_IQtgikFMbXHXuLPyHD  
rldKpbUWthEBaDfVYil1YD_na4ekud0J3Jfz5RttHMxXlBptzEQAYCFGK62Zjz93bv2twjz9qxv0WIFJGI  
avsX4HYG6pzEhVD1_1IWxA719krTzi0F2qYXpEdllGlgTxv7nQWvO8ftSTUMeCafhXtoilg4DFrJttc-  
Q13rwhE2mk1xhKUVqghPkrmf1VKYvWfId81wpUgRd3YElx1vWxWoDb4k_25aOJDcw1XZ4_cQUB
```

```
Vm7Bx-  
ML01hQZE1A0B83dv4wRUo5xRhCnGoFQgKmhg1SnUftNbd6iedbcRsR3wcXaO0T4qEkT4WazclFcr1  
QdNtTzhlpYtNzigYF_EN6Z_23gV2dy0RdIVfi6JWWiQMIHKuS306_LB60l_eTKkHOAl_qpcjpHk3vtNBR  
SeRhpwXqP5P7qnL62Ak9OwKHneP5qsQMbq3akU6YvatfmbBYTN7GkgTWrs1aQfsLjNoHZY0vvug  
NZLXELbTRw1oCCKGkt4F2Rk9pF6OfUvtbYzQrt8m4czE0Pyk8pJhkoe-FpnFhxXbuUA4ZN-  
ppzhcy4qvFeriYbU-6bkm2eEL0pxZTng7zAobY3rDgV1gn7odJR9NjN10fhaJlO-  
Utryu5P8zFLRNeb9Sg_XkXaHc3hgC8AR4d0twB7LKoxnllFV0czWb6eQeiy9bj3IA5x3OPVbNz-  
1ijPC8ejg7_bqJ5DqHlW4ijZrcUizAlbTdfzBKzfiKhNGde1FFcz7Cr3Dy_gFPI_IDjW6uRv5CuF0NQfG0X  
XhJkKcl9-  
d68sXIEWZlHTGSPeVkuUEn5ohyG9JFH23BeyOiwC035o3rPAtas9V6T9G9DtkTWJaiFg_OgP2Oetj0JQ  
fiC7NYS1slorDX4L2WSC7XxnVU12YUyPRMWQb7gdYAAfKZqi-  
Pn_oAnInFoLHnvgtTl3qPHEJTU_HX7XsNBpEQDUMzVH6HzuFcAaQgGqe9XcEYNND47D21GYfsn  
RsjOonnJyVq21Ebe</ExtendedProperty><Value></Key><ValueOfstringExtendedProperty>Valu  
eEPwN05B4<<Key>ValueOfstringExtendedProperty>ValueEPwN05B4<<Key>MobilePlatform</Key><  
Value><ExtendedProperty>Value>Android</ExtendedProperty>Value></Value></Key>ValueOfstringE  
xtendedProperty>ValueEPwN05B4<<Key>ValueOfstringExtendedProperty>ValueEPwN05B4<<Key>Sit  
eTypeId</Key><Value><ExtendedProperty>Value>1</ExtendedProperty>Value></Value></Key>Value  
OfstringExtendedProperty>ValueEPwN05B4<<Key>ValueOfstringExtendedProperty>ValueEPwN05B4<  
<Key>DocumentNumber</Key><Value><ExtendedProperty>Value>40636959</ExtendedProperty>V  
alue></Value></Key>ValueOfstringExtendedProperty>ValueEPwN05B4<</ExtendedProperties></Ext  
endedOperationData></LogOnMessageIn></Body></Envelope>
```

Response -> lo que el servicio le responde al cliente

```
<Envelope><Body><LogOnMessageOut><ApprovalContext><AuditLogContext><ExtendedOperat  
ionData><ExtendedProperties><Key>ValueOfstringExtendedProperty>ValueEPwN05B4<<Key>Docu  
mentType</Key><Value><ExtendedProperty>Value>4</ExtendedProperty>Value></Value></Key>Val  
ueOfstringExtendedProperty>ValueEPwN05B4<<Key>ValueOfstringExtendedProperty>ValueEPwN05B  
4<<Key>ClientBankIdentifier</Key><Value><ExtendedProperty>Value>319931</ExtendedProperty  
Value></Value></Key>ValueOfstringExtendedProperty>ValueEPwN05B4<</ExtendedProperties></E  
xtendedOperationData><User><UserId>423018</UserId><UserName>40636959</UserName><Us  
erType><Value>1</Value></UserType><UserStatus><Value>1</Value></UserStatus><Site><SiteId  
>429943</SiteId><Name>MONRROY LOPEZ  
MIGUEL</Name><SiteType><Value>1</Value></SiteType><SiteStatus><Value>1</Value></SiteSta  
tus><CreationDate>2020-06-15T09:50:00</CreationDate><ApprovalDate>2020-06-  
15T09:50:00</ApprovalDate><ApproverUserId><ApproverUserName></Clients><Client><ClientId  
>423005</ClientId><Name>MONRROY LOPEZ  
MIGUEL</Name><DocumentType><DocumentTypeDescription><DocumentTypeId>4</Document  
TypeId><ExtendedProperties></DocumentType><DocumentNumber>tgO9gmhElwsp6HVoDhQv  
dOAbS9XGMhrlyCndutMjkEi0OyR6QGiNzyGxNIPO3L3</DocumentNumber><ClientBankIdentifier/>  
<ExtendedProperties></SiteId>429943</SiteId><Status><Subsidiaries><ClientSubsidiary><Client  
BankIdentifier>319931</ClientBankIdentifier><Status><Value>1</Value></Status><SubsidiaryId>1  
</SubsidiaryId><SubsidiaryName>Default</SubsidiaryName><BackendId>1</BackendId><Backend  
Name>Default -  
</BackendName><ClientId>0</ClientId><ExtendedProperties></ClientSubsidiary></Subsidiaries>  
</Client></Clients><SiteAdministrator><ExtendedProperties><MainSubsidiary><SubsidiaryNam  
e>Default</SubsidiaryName><SubsidiaryId>1</SubsidiaryId><ExtendedProperties></DefaultBacke
```




PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

```
ndName/><DefaultBackendId>0</DefaultBackendId><SubsidiaryBankIdentifier/></MainSubsidiary
><RequiresDualApproval>false</RequiresDualApproval><TransactionalConfigurationId/><NotTran
sactionalConfigurationId/><TransactionalConfigurationKind/><NotTransactionalConfigurationKind
/></Site><Name>MIGUEL</Name><LastName>MONRROY
LOPEZ</LastName><Mail>MIGUELMONRROY80@HOTMAIL.COM</Mail><DocumentTypeId>4</D
ocumentTypeId><DocumentNumber>40636959</DocumentNumber><CountryId/><CellPhone/><
WorkPhone>986780561</WorkPhone><CreatedDate>2020-06-
15T09:50:18.47</CreatedDate><ModifiedDate>0001-01-
01T00:00:00</ModifiedDate><CanSaveDocuments/><LoginDevice><Value>0</Value></LoginDevic
e><TransactionDevices><SecurityDevice><Value>100</Value></SecurityDevice></TransactionDevic
es><SigningLevelId>4</SigningLevelId><AuthorizedIpAddresses/><AdvertisingGroups><int>1</int
></AdvertisingGroups><Language/><ViewMode><Value>1</Value></ViewMode><LastLoginDate>
2025-08-19T11:37:03.51</LastLoginDate><LastPasswordChange>2025-08-
19T11:15:56.4</LastPasswordChange><LoginPasswordAttempts>0</LoginPasswordAttempts><Las
tAttemptQuestions/><QuestionAttempts>0</QuestionAttempts><SecretQuestion/><ExtendedPro
perties><KeyValueOfstringExtendedPropertyValueEPwN05B4><Key>UserName</Key><Value><Ext
endedPropertyValue/></Value></KeyValueOfstringExtendedPropertyValueEPwN05B4><Key>Value</Key>V
alueOfstringExtendedPropertyValueEPwN05B4><Key>EntityName</Key><Value><ExtendedPropertyV
alue/></Value></KeyValueOfstringExtendedPropertyValueEPwN05B4><Key>ValueOfstringExtende
dPropertyValueEPwN05B4><Key>ClientBankIdentifier</Key><Value><ExtendedPropertyValue>31
9931</ExtendedPropertyValue></Value></KeyValueOfstringExtendedPropertyValueEPwN05B4><
KeyValueOfstringExtendedPropertyValueEPwN05B4><Key>PasswordReset</Key><Value><Extend
edPropertyValue>false</ExtendedPropertyValue></Value></KeyValueOfstringExtendedPropertyV
alueEPwN05B4><Key>ResetPasswordDate>2025-08-
19T11:12:22.84</ResetPasswordDate><UserSigningLevel/><CanSignAlone>false</CanSignAlone><
LastSessionData><UserId>423018</UserId><Channel>BankingWeb</Channel><StartDate>2025-
08-19T11:33:43.42</StartDate><EndDate>2025-08-
19T11:35:08.5</EndDate><IpAddress>190.236.11.194</IpAddress><UserAgent>Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0
Safari/537.36</UserAgent><Duration>1</Duration><SessionEndReason>UserLogout</SessionEnd
Reason><ExtendedPropertyValue/></LastSessionData><DeviceBrandActivated>samsung</DeviceB
randActivated><DeviceId>dedff7049cc00c214dca0c24c85fedce2b745bb300aac4c53b1dcefd31523
6d3</DeviceId><DeviceModelActivated>SM-
A065M</DeviceModelActivated><IncompleteSecurityDevices/><LastActivationSuccessDate>2025-
08-
19T11:38:07.157</LastActivationSuccessDate><SoftTokenLength>6</SoftTokenLength><Transac
tionDevice/><UsernameHashed>nkEOHz74C6LHhHJE0BTGpLjQXXZglAtYo2UU+K8=</UsernameH
ashed></User><OperationResult><Value>0</Value></OperationResult></LogOnMessageOut></B
ody></Envelope>
```

Autorización de la operación

Tramas de la operación de transferencia a otros bancos inmediata -> 19/08/2025 11:41:52 a. m.

Request - Lo que envía el cliente al servicio

<Root

AssemblyQualifiedName="Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.ServiceMessage.InsertTransac
ionsRequest, Tailored.ICBanking.TransactionAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,

```
PublicKeyToken=43e0188197ab34e"><InsertTransactionsRequest
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.Service
Message" xmlns:si="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><bodyString i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters" /><bodyXml
i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><GenericRequest
i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages
" xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter"
/><RequestIdentity i:nil="true"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.CommonAdapter.Messages
"
/><AccountCci>03810710800697038697</AccountCci><Amount>1140.00</Amount><Autorizaci
onId>
140636959
081911414410.30.30.180</AuthorizationId><BankId>3</BankId><BeneficiaryDocumentN
umber>999999999</BeneficiaryDocumentNumber><BeneficiaryDocumentType>4</BeneficiaryDoc
umentType><BeneficiaryLastName>999999999</BeneficiaryLastName><BeneficiaryName>999999
99</BeneficiaryName><BeneficiarySecondLastName>999999999</BeneficiarySecondLastName><C
hannelId>5</ChannelId><ClientBankIdentifier>319931</ClientBankIdentifier><ClientCommissio
n>
4.8</ClientCommission><CreditProductBankIdentifier>1</CreditProd
uctBankIdentifier><CurrencyId>604</CurrencyId><CurrencyInterbankAccountId>604</CurrencyInt
erbankAccountId><DebitProductBankIdentifier>319931</DebitProd
uctBankIdentifier><Description></ExchangeRate>0.000000</ExchangeRate><HeaderRequest
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.Trans
actionServices"><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:identityField><a:PropertyChanged i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:branchCodeField /><a:deviceField i:nil="true"
/><a:netIdField>DOMBIF</a:netIdField><a:serverIdField>190.234.21.22</a:serverIdField><a:super
visorIdField
/><a:userIdField>40636959</a:userIdField></a:identityField><a:requestField><a:PropertyChang
ed i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
/><a:channelCodeField><a:mobileApplications><a:channelCodeField><a:consumerIdField>INFOCORP
APP</a:consumerIdField><a:countryCodeField>604</a:countryCodeField><a:groupMemberField>
09</a:groupMemberField><a:messageIdField>458a80a-7431-41b3-987f-
8b0e7859731</a:messageIdField><a:moduleField>Transactions</a:moduleField><a:serviceId
Field>09001</a:serviceIdField><a:timestampField>2025-08-19T11:41:51.2581255</a:timestampField>
05:00</a:timestampField><a:timestampFieldSpecified>true</a:timestampFieldSpecified></a:requ
estField></HeaderRequest><ITFAmount>0.05</ITFAmount><InLine>true</InLine><InterbankCom
mission>0.8</InterbankCommission><IsOnlineTransfer>false</IsOnlineTransfer><IsOwner>false</
IsOwner><SubTransactionTypeId>3</SubTransactionTypeId><TotalAmount>1144.85</TotalAmou
nt><TransactionId>18347519</TransactionId><TransactionInLineId>202508191141440038811572
6274</TransactionInLineId><TransactionStatusId>15</TransactionStatusId><TransactionTypeId>1
</TransactionTypeId></ValueDate>2025-08-
19T11:41:50.107</ValueDate></InsertTransactionsRequest></Root>
```



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

```
Response - Lo que el servicio le devuelve al cliente
<Root
  AssemblyQualifiedName="Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.ServiceMessage.InsertTransac
  onsResponse, Tailored.ICBanking.TransactionAdapter, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,
  PublicKeyToken=f43e0188197ab34e"><InsertTransactionsResponse
  xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.Service
  Message" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><_bodyString i:nil="true"
  xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters" /><_bodyXml
  i:nil="true" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Infocorp.Framework.Adapters"
  xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Xml.Linq" /><Response
  xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tailored.ICBanking.TransactionAdapter.Trans
  actionServices"><a:HeaderResponse><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:responseField><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:channelCodeField>MobileApplications</a:channelCodeField><a:consumerIdField>INFOCORP
  APP</a:consumerIdField><a:countryCodeField>604</a:countryCodeField><a:groupMemberField>
  09</a:groupMemberField><a:messageIdField>f458a80a-7431-41b3-987f-
  8b0e7859a731</a:messageIdField><a:moduleIdField>Transactions</a:moduleIdField><a:serviceId
  Field>09001</a:serviceIdField><a:timestampField>2025-08-19T11:41:51.2581255-
  05:00</a:timestampField><a:timestampFieldSpecified>true</a:timestampFieldSpecified></a:resp
  onseField><a:statusField><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:busResponseCodeField>0</a:busResponseCodeField><a:busResponseMessageField>EJECUCI
  ON CON EXITO</a:busResponseMessageField><a:equivResponseCodeField i:nil="true"
  /><a:equivResponseMessageField i:nil="true"
  /><a:messageIdResBusField>BIF1MCH34.dombif.peru:c63c97e7-4abe-406c-956a-
  d5eed115d2ea</a:messageIdResBusField><a:responseTypeField>0</a:responseTypeField><a:svrR
  esponseCodeField>0</a:svrResponseCodeField><a:svrResponseMessageField>EJECUCION CON
  EXITO</a:svrResponseMessageField></a:statusField></a:HeaderResponse><a:InsertTransactionRe
  sponse1><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:insertTransactionResultField><a:PropertyChanged i:nil="true"
  xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.ComponentModel"
  /><a:backendMessageField i:nil="true" /><a:feeNumberField i:nil="true"
  /><a:itffField>0.05</a:itffField><a:interchangeFeeField>4.8</a:interchangeFeeField><a:interestFie
  ld i:nil="true" /><a:isErrorField>false</a:isErrorField><a:monthFeeField i:nil="true"
  /><a:operationCodeField>3112634</a:operationCodeField><a:transactionIdField>18347519</a:tr
  ansactionIdField></a:insertTransactionResultField></a:InsertTransactionResponse1></Response>
</InsertTransactionsResponse></Root>
```

42. Del referido material probatorio, se aprecia la siguiente información:

Afiliación a Banca digital

Documento de cliente	40****59
Estado	8
Fecha de creación	15/06/2020 - 09:50:18 horas
Último cambio de clave	19/08/2025 - 11:15:56 horas
Teléfono	986***561

Ingreso a la Banca Móvil

Documento de cliente	40****59
Servicio	LogOn OK
Fecha	19/08/2025 - 11:38:31 horas
IP	190.234.21.22
Equipo	SM-A065M

Autorización de la operación

Fecha y hora	19/08/2025 - 11:41:51 horas
Cuenta CCI origen	038*****8697
Cuenta origen	008006970386
Cuenta CCI beneficiaria	003*****7346
Operación	Transferencia en línea ¹⁰
Importe	S/ 1 140.00
Estado	EJECUCION CON EXITO
Canal	Mobile Applications

43. En el presente caso, de los reportes presentados por el Banco, se aprecia que el 15 de junio de 2020, el señor Monrroy se afilió a la banca digital; cabe señalar que, la afiliación del consumidor a la banca móvil y al mecanismo de seguridad Token no se configura

¹⁰ Traducción libre de: *OnlineTransfer*.



como hechos en controversia, pues el denunciante no ha negado su afiliación. En esa medida, se ha verificado que el denunciante se encontraba afiliado a los canales digitales del Banco y a la clave Token, de manera previa a la realización de la operación cuestionada.

44. De la revisión del material probatorio antes indicado, se aprecia que el 19 de agosto de 2025 a las 11:38:31 horas, se ingresó válidamente a la banca móvil del Banco utilizando para ello el número de DNI y clave secreta del denunciante, lo que se acredita con la glosa "LogOn OK".
45. Respecto a la autorización de la operación, se advierte que a las 11:41:51 horas se realizó la operación materia de denuncia y se autorizó la transacción de S/ 1 140,00, generándose el estado "Ejecución con Éxito".
46. Ahora bien, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta no presente**, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se observa lo siguiente:
 - (i) Primer factor: en el presente caso, el Banco acreditó que se accedió a la Banca Móvil con el ingreso de las credenciales y contraseña de acceso (clave alfanumérica) de manera previa a la operación denunciada.
 - (ii) Segundo factor: de lo actuado en este procedimiento no se verifica que la operación se autorizó con la clave Token.
47. De otro lado, se debe indicar que el numeral 7.4 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas establece que, para operaciones con tarjeta no presente, como la cuestionada, se debe verificar el cumplimiento del control ante ataques de "hombre en el medio", requerido en el literal b) del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, el cual se satisface mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization.
48. Al respecto, el Banco señaló que la operación materia de denuncia no generó un código, toda vez que ya se había generado previamente y que éste correspondía al código token; sin embargo, no precisó cómo es que tal hecho se ajusta a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization establecidos en la norma. Por tanto, no es posible concluir que se haya cumplido con este requisito.
49. Se debe precisar que si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹¹, establece, además de los factores de autenticación, que se acredite la notificación de los datos de la operación al usuario; **debe tenerse en cuenta que este requisito no está expresamente comprendido en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.**

¹¹

REGlamento PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- a) Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- b) Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- c) Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

50. En efecto, aun cuando el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.2 que estos factores corresponderán a la representación física o digital de la tarjeta y al ingreso de un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, y, además, en el numeral 7.4 precisa que en el caso de las operaciones con tarjeta no presente, se debe contar con un control de ataques de hombre en el medio, el cual se satisface mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, en el caso de **operaciones con tarjeta no presente solo se verificarán los dos factores de autenticación y el control de ataques de hombre en el medio**.
51. De otro lado, si bien el Banco no presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, del detalle del reclamo N° 820132 del 19 de agosto de 2025, se aprecia que el señor Monrroy señaló que recibió una llamada del número "6133000" correspondiente al área de fraudes de la denunciada, indicándole la existencia de una operación por S/ 1 140,00 y otro, lo cual permite colegir que la tarjeta se encontraba activa al momento de su realización:

Detalle	TRANSFERENCIA INMEDIATA A INTERBANK CLIENTE RECIBIO LLAMADA A LAS 11:06 POR PARTE DEL BANCO INDICANDO QUE TENIA UNA OPERACION POR PROCESAR POR PARTE DE RIPLEY EL CUAL NO RECONOCIA, ESTUVO EN LINEA POR 40 MIN CON UNA SEÑORITA CON EL NÚMERO 6319000 BANBIF BLOQUEOS, QUIEN LE PIDIO NÚMERO DE TARJETA Y CLAVE Y LE INDICÓ QUE LE LLEGARÍA UNA CLAVE TEMPORAL AL CORREO ELECTRONICO
Pedido	MIGUELMONROY10@GMAIL.COM. PERO EN IBS REGISTRA OTRO CORREO: MIGUELMONROY80@HOTMAIL.COM. DESPUES DE ELLO RECIBIÓ OTRA LLAMADA DEL NÚMERO 6133000 DEL AREA DE FRAUDE INDICANDO QUE TENIA UNA OPERACIÓN POR 11,600 Y 1,140. A LA CUAL EL CLIENTE INDICO QUE NO RECONOCE Y DECIDIÓ ACERCARSE AL BANCO DE MANERA PRESENCIAL, SE ADJUNTA CORREO POR ALERTA PDF.

52. Así pues, en la medida que no ha quedado acreditado la autorización válida de la operación no reconocida, correspondería atribuir responsabilidad al Banco por la conducta denunciada.
53. Sin perjuicio de lo indicado, el señor Monrroy formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (i)

54. El señor Monrroy señaló que el día de los hechos recibió una llamada telefónica de terceros que suplantaron la identidad del Banco y lo indujeron a error para efectuar la operación denunciada.
55. Al respecto, se cita lo indicado por el señor Monrroy en su escrito de denuncia ante Indecopi, en su denuncia policial ante la Comisaría DEPINCRI San Isidro - Miraflores, en el detalle de la hoja de reclamación N° 820132 y el registro de las llamadas que recibió el denunciante, la cual se muestra a continuación en la parte pertinente:

Escrito de denuncia ante Indecopi



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

2.1. El día 19 de agosto de 2025, mi seguridad financiera fue vulnerada. Recibí una llamada del número telefónico 016319000, el cual es publicitado por BANBIF como su canal oficial de Banca Telefónica (**Anexo 1-E y 1-F**). Los delincuentes, suplantando la identidad del banco, poseían mis datos personales y me indujeron a error bajo el pretexto de una supuesta operación fraudulenta, creando una falsa apariencia de legitimidad y seguridad que me llevó a confiar en sus indicaciones.

Denuncia policial

DENUNCIA POLICIAL: EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL 22AGO2025, SE HIZO PRESENTE ANTE ESTE DEPINORI PNP MIRAFLORES, LA PERSONA DE MIGUEL MONROY LOPEZ (44) CON FECHA DE NACIMIENTO 10OCT1980, NATURAL DE CAJAMARCA, SOLTERO, UNIVERSITARIO, EMPLEADO, CON DNI NRO. [REDACTED] DOMICILIO EN [REDACTED] CON TELEFONO [REDACTED] CON CORREO ELECTRONICO MIGUEL [REDACTED]@GMAIL.COM QUIEN DENUNCIA LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO INFORMATICO EN SU AGRAVIO HECHO OCURRIDO EL 19AGO2025 A LAS 11:06 HRS. APPROX. CUANDO SE ENCONTRABA EN SU CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN AV. PARDO 811 - MIRAFLORES CUANDO RECIBIO UNA LLAMADA A SU TELEFONO CELULAR ANTES MENCIONADO DESDE EL NUMERO FIJO DEL BANCO BANBIF 016319000 A LAS 11:06 AM SIENDO UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO QUE LE ADVIRTIÓ QUE ESTAN REALIZANDO UNA COMPRA CON SU TARJETA VISA DEBITO DEL BANBIF Y AL DECIRLE QUE NO ERA SU PERSONA LA QUE ESTABA HACIENDO DICHAS COMPRAS LE INDICO QUE LE IBA A MANDAR UN CORREO Y UN CODIGO PARA ANULAR LA COMPRA Y A LOS MINUTOS LE LLEGA EL CORREO Y EL CODIGO Y LE VOLVIO LLAMAR A LOS POCOS MINUTOS PARA PEDIRLE EL NUMERO DE SU TARJETA Y LA CLAVE PERO DIGITADA ESTANDO EN LINEA HASTA QUE LO LLAMAN DE OTRO NUMERO 016133000 DEL BANCO BANBIF Y VARON ME PREGUNTO SI ESTABA REALIZANDO UNA TRANSFERENCIA INTERBANCARIA POR LA SUMA DE S/11,600 SOLES Y OTRA DE S/1,140 SOLES A LO QUE LE DUE QUE NO ERA YO Y QUE NO RECONOCIA DICHAS TRANSACCIONES Y QUE ME IBA A CERCAR AL BANCO QUE ESTA A TRES CUADRAS DE MI TRABAJO DONDE UNA VEZ QUE LLEGUE ME INFORMARON QUE YA SE HABIAN REALIZADO LAS TRANSFERENCIAS ANTES INDICADAS Y PROCEDO A LLAMAR AL MISMO NUMERO QUE ME LLAMO INICIALMENTE EL 016319000 Y BLOQUEARON MI TARJETA Y PROCEDI HACER UN RECLAMO AL BANCO MEDIANTE EL LIBRO DE RECLAMACIONES Y CUANDO ELLOS ME DAN LA HOJA DE RECLAMACION ME PERCATO QUE TENIAN REGISTRADO UN CORREO DISTINTO AL QUE USUALMENTE USO CON EL BANCO ESTE ERA OTRO ALGUIEN HA MANIPULADO LA INFORMACION DE MIS DATOS EN EL MISMO BANCO Y SOLICITE VERBALMENTE A QUE CUENTA BENEFICIARIA SE HAN REALIZADO DICHAS TRANSFERENCIAS NO RECONOCIDAS, INFORMACION QUE HASTA LA FECHA NO ME HAN BRINDADO Y EN EL PRESENTE DIA LO HE SOLICITADO MEDIANTE UN ESCRITO, LO QUE DENUNCIA A LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

Detalle de la hoja de reclamación N° 820132

Detalle	TRANSFERENCIA INMEDIATA A INTERBANK CLIENTE RECIBIO LLAMADA A LAS 11:06 POR PARTE DEL BANCO INDICANDO QUE TENIA UNA OPERACION POR PROCESAR POR PARTE DE RIPLEY EL CUAL NO RECONOCIA, ESTUVO EN LINEA POR 40 MIN CON UNA SEÑORITA CON EL NUMERO 6319000 BANBIF BLOQUEOS, QUIEN LE PIDIO NUMERO DE TARJETA Y CLAVE Y LE INDICO QUE LE LLEGARIA UNA CLAVE TEMPORAL AL CORREO ELECTRONICO
Pedido	MIGUELMONROY10@GMAIL.COM. PERO EN IBS REGISTRA OTRO CORREO: MIGUELMONROY80@HOTMAIL.COM. DESPUES DE ELLO RECIBIO OTRA LLAMADA DEL NUMERO 6133000 DEL AREA DE FRAUDE INDICANDO QUE TENIA UNA OPERACION POR 11,600 Y 1,140. A LA CUAL EL CLIENTE INDICO QUE NO RECONOCE Y DECIDIÓ ACERCARSE AL BANCO DE MANERA PRESENCIAL, SE ADJUNTA CORREO POR ALERTA PDF.

Registro de las llamadas recibidas por el denunciante

11:38 AM	VoLTE Entrante: 7m 16s >
016319000	
11:06 AM	VoLTE Entrante: 31m 53s >
016319000	

Recurso de apelación

En consecuencia, resulta evidente que la digitación de mi clave en el teléfono ocurrió **al final del proceso**, cuando los sistemas de seguridad del Banco ya habían sido vulnerados y terceros habían accedido indebidamente a mi banca electrónica. Este hecho demuestra que la responsabilidad no

56. De la revisión de lo señalado por el señor Monroy en su escrito de denuncia se aprecia que recibió la llamada del número 016319000, en la cual una persona que se identificó

como representante del Banco, le informó que se comunicaba por un intento de compra y al no reconocer dicha operación, la supuesta trabajadora le envió un código a su correo para la anulación de dicha compra, luego de ello, volvieron a llamar al denunciante y le solicitaron que digite el número de su tarjeta y clave.

57. Al respecto, de la revisión de la página web¹² del Banco se verifica que el número 016319000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para atender sus consultas sobre operaciones bancarias, tal y como se apreciaba en la continuación:



58. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número 016319000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación, el señor Monrroy recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *Spoofing*.
59. El "*Spoofing*", es una modalidad de fraude en la cual los estafadores se contactan con los clientes haciéndose pasar por personal del Banco o una persona de confianza, a través de SMS o llamadas telefónicas **con números enmascarados**, con el fin de obtener información confidencial. Cabe precisar que, este Órgano Resolutivo ya ha emitido resoluciones en procedimientos anteriores en los que se verificó que los consumidores recibieron llamadas desde números telefónicos encriptados que simulaban provenir de las entidades financieras, en las que se les ofrecieron beneficios con la intención de que entreguen sus tarjetas, las cuales fueron posteriormente empleadas por terceros¹³.
60. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁴.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En

¹² Ver: <https://www.banbif.com.pe/Personas> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹³ Ver fundamentos 35 a 47 de la Resolución N° 1464-2025/PS2.
Ver fundamentos 38 a 50 de la Resolución N° 0753-2025/PS2.
Ver fundamentos 29 a 41 de la Resolución N° 1222-2025/PS2.

¹⁴ <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

61. Si bien el señor Monrroy cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que recibió la llamada de una presunta trabajadora del Banco, quien le solicitó información confidencial y el código que recibió en su correo electrónico, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
62. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Monrroy, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁵, **en la que expresamente recomendó no compartir claves o información personal si son solicitadas vía telefónica**, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

Página web

> Protección de claves y acceso o contraseñas

Hoy en día es de vital importancia la seguridad y la confidencialidad de sus claves de acceso a los servicios de Banca por Internet, debido a que son la llave para manejar su dinero. En tal sentido, todas las precauciones posibles a ser tomadas para evitar ser víctima de un fraude o robo son de gran utilidad.

En Banca por Internet, el ingreso de la clave es por medio del teclado virtual con lo cual sus operaciones estarán más seguras. No quedará rastro de los números ingresados. Cada vez que se ingresa, los números del teclado virtual se encontrarán en distinta posición, de tal manera que no puedan ser descifrados.

Sin embargo, el uso inadecuado de sus claves puede causar que se vulnere la seguridad y confidencialidad, por lo que se recomienda tomar en consideración las siguientes medidas, para la protección de sus contraseñas o claves de acceso a sus operaciones bancarias por Internet:

- La Contraseña, "password" o clave de acceso **NO** debe ser compartida con nadie. Recuerde que ésta, es la llave de acceso para la operación de sus cuentas, en tal sentido, no debe compartirla con nadie bajo ninguna circunstancia.
- Debe cambiar su contraseña periódicamente. Con ello, se minimizará el riesgo de que alguien pueda obtenerla por múltiples intentos.
- Se debe colocar contraseñas que sean fáciles de recordar y difíciles de ser inferido. Para ello, es recomendable **NO** utilizar datos relacionados con tu información personal, como número de documento de identidad, fecha de nacimiento, etc., debido a que éstos pueden deducirse con facilidad.
- Debe evitar escribir sus contraseñas o guardarlas en archivos electrónicos. Puede ocasionar que alguien las obtenga fácilmente ante un descuido.
- Evite el uso de computadoras públicas para efectuar sus operaciones bancarias por Internet, como aquellas ubicadas en cabinas públicas. Puede ser observado con facilidad por otras personas o la computadora puede contener un spyware (software espía).
- **NUNCA comparta su clave ni información personal, financiera o actualización de datos (números de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito, ingresos, número de identificación personal, etc.) en caso de que te sea solicitada telefónicamente.**

63. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia, **omite las recomendaciones de seguridad**, y permite que terceros accedan a su información confidencial. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los

¹⁵

Ver: https://www.banbif.com.pe/Portals/0/PortalOld/BIFSegInformacion/claves_acceso.html (página web consultada en la fecha de emisión de la presente Resolución).



mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando el propio denunciante ha reconocido que **brindó información confidencial**, lo que permitió que se autorizara la transacción en controversia.

64. En este punto es importante tener en cuenta que no es un hecho en controversia que el señor Monrroy haya sido víctima de fraude, pues él mismo ha reconocido dicha circunstancia y lo ha alegado como motivo para que el Banco le devuelva los fondos de la operación en controversia. No obstante, el fraude del cual fue víctima el denunciante no fue responsabilidad de la entidad financiera; por lo que no es posible trasladarle las consecuencias del delito sufrido por el señor Monrroy.
65. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
66. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al brindar información confidencial a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
67. Si bien el señor Monrroy señaló que su persona actuó bajo una confianza legítima al recibir una comunicación del canal oficial del proveedor; por lo que, cualquier manipulación técnica es una falla en el control de riesgos de ciberseguridad que el Banco debe asumir y no puede ser trasladada al usuario como imprudencia; lo cierto es que no es posible trasladar responsabilidad a la entidad financiera para controlar este tipo de fraudes, más aún si ha quedado demostrado que fue el propio denunciante quien brindó información a terceras personas mediante la digitación de la clave que permitió la realización de la operación en cuestión, pese a que el Banco y el Indecopi informan a los consumidores que no brinden información personal de la tarjeta, lo cual en este caso no ha sido respetado por el consumidor.
68. Ahora bien, según lo manifestado por el señor Monrroy, el Banco permitió el envío a su correo electrónico de una clave temporal no solicitada a las **11:12 horas** que demostraría la vulneración del entorno digital del Banco con anterioridad. Sobre el particular, contrariamente a lo señalado por el denunciante, el Banco remitió la clave temporal señalada con anterioridad a la validación de la operación, razón por la cual el consumidor, al no reconocer la gestión de dicha clave temporal, tuvo la oportunidad de poner en conocimiento dicha situación al Banco a fin de proceder con el bloqueo del aplicativo y tarjeta de débito; sin embargo, no lo hizo, lo que permitió que se efectúe la operación denunciada.
69. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues brindó información confidencial a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación.
70. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2***Sobre el alegato (ii)*

71. El señor Monrroy alegó que, comunicó a la entidad bancaria denunciada que no reconocía la operación y solicitó el bloqueo inmediato.
72. Al respecto, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento y cargo de ésta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada. En efecto, el proceso y cargo de una operación es una consecuencia de su autorización y no constituye obligación del Banco anularla con la sola solicitud de sus clientes, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.
73. Lo antes indicado es sumamente relevante, pues los servicios financieros son una actividad regulada, por ello, las acciones que se exigen de este tipo de proveedores deben emanar, primordialmente, de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Tampoco se evidencia que la parte denunciante haya alegado que el Banco le haya ofrecido en su contrato la posibilidad de anular operaciones que se encuentren en proceso.
74. Finalmente, tampoco se puede concluir que se trataría de una expectativa derivada de una garantía implícita, pues imponer a las entidades financieras la obligación de anular operaciones con base únicamente en la solicitud del titular implicaría afectar a otros participantes de la relación que da origen a la transacción y generar incertidumbre en las relaciones comerciales o civiles que se concretan empleando servicios financieros. En efecto, los pagos con tarjetas o transferencias de fondos son el resultado de procesos de interacción con otros agentes, no solo proveedores, incluso personas naturales que —aun cuando no califiquen como proveedores por carecer del requisito de habitualidad que el Código exige— también brindan alguna contraprestación a cambio de los fondos recibidos.
75. Por ello, la reversión de las operaciones no es la forma correcta de resolver o dejar sin efecto relaciones de consumo, comerciales o civiles. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico prevé vías pertinentes para ello, en el que se permita la participación de todos los involucrados, afectados y partes interesadas. Incluso, a nivel de las entidades financieras, existen procedimientos de disputas y reclamos, a efectos de los establecimientos comerciales puedan sustentar la operación de la cual se han beneficiado.
76. En esa medida, aun cuando el denunciante haya solicitado el bloqueo de su tarjeta, ello no afectó la validez de la operación denunciada ni tiene mérito suficiente para detener o revertir su procesamiento, pues la operación denunciada se efectuó antes de dicha acción. En esa medida, no corresponde amparar lo alegado por el señor Monrroy en este extremo.

Sobre el alegato (iii)

77. El señor Monrroy alegó que el Banco no activó las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación no correspondía con su comportamiento habitual de consumo y era inusual. Asimismo, por escrito de fecha 21 de mayo de 2026, el denunciante reiteró que la transferencia en cuestión no forma parte de su comportamiento habitual de consumo, pues se efectuó a favor de un tercero desconocido y sin vinculación comercial previa.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

78. En primer lugar, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, siempre que exista una línea de crédito o saldo disponible en la tarjeta. En ese sentido, la falta de vinculación comercial previa no es un impedimento para realizar operaciones ni determina la habitualidad de uso de la tarjeta.
79. En segundo lugar, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:
- 5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.*
80. De la revisión de los estados de cuenta de la cuenta de ahorros del denunciante correspondiente a los meses de febrero a agosto de 2025, se aprecia que el señor Monrroy ha realizado transacciones de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: operaciones en canales virtuales.
 - Frecuencia de uso: el 25 de marzo de 2025 se realizaron dos (2) transferencias.
 - Importe máximo de operación: el 5 de agosto de 2025 se realizó una operación por el importe de S/ 1 400,00.
81. De lo expuesto, se verifica que el denunciante realizaba operaciones en canales virtuales; asimismo, se aprecia que realizaba varias operaciones en un mismo día y por importes mayores a la transacción cuestionada. Así, contrariamente a lo señalado por el señor Monrroy la operación si formaba parte de su comportamiento habitual de consumo.
82. Asimismo, no se debe perder de vista que estamos ante una única operación no reconocida; por lo que, a criterio de este órgano resolutorio al tratarse de la primera operación con estas características no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por presunta operación ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.
83. De otro lado, el señor Monrroy señaló que el Banco no activó las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación era inusual.
84. Sobre el particular, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁶, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

¹⁶

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2

85. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
86. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
87. En el presente caso **se trató de una sola operación**, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución. Por tanto, queda desvirtuada la alegación del denunciante, referida a la falta de alerta por la realización de la operación no reconocida.
88. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutorio) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado¹⁷:

“(…) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.”

89. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
90. Por tales motivos, corresponde desestimar el presente alegato formulado por el denunciante.
- Sobre el alegato respecto al sustento técnico, IP detallado y geolocalización de la operación en cuestión.*
91. El señor Monrroy señaló adicionalmente por escrito de fecha 21 de mayo de 2026, que el Banco no aportó la trazabilidad técnica completa e inalterable, los registros criptográficos específicos de validación, ni el sustento detallado de IP de acceso y geolocalización que demuestre que el titular legítimo interactuó en el aplicativo.

¹⁷ Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2**

92. Sobre la trazabilidad técnica completa e inalterable y los registros criptográficos específicos de validación, es importante señalar que los medios probatorios presentados por el Banco fueron analizados en los acápites del 30 al 51 de la presente resolución, razón por la cual no corresponde a este órgano resolutorio volver a emitir pronunciamiento al respecto.
93. Ahora bien, sobre la presunta omisión por parte del Banco de presentar documentación detallada de IP de acceso y geolocalización, corresponde precisar al señor Monrroy que las normas sectoriales no obligan a las entidades financieras a monitorear los IP y la geolocalización desde donde se realizan las operaciones de sus clientes, sino que la norma obliga a las entidades bancarias a verificar la validez de la operación mediante el ingreso de la información confidencial del denunciante para su autorización.
94. Asimismo, es importante mencionar al denunciante que los usuarios pueden ingresar el canal Banca Móvil a través de cualquier dispositivo, siempre que se verifique el acceso correcto mediante el ingreso de los datos del denunciante y la clave de internet. Por tanto, corresponde desestimar los alegatos formulados por el denunciante en este extremo.
95. Finalmente, sobre el cambio del correo electrónico mediante llamada telefónica el 19 de agosto de 2025, situación que el señor Monrroy cuestiona pues no reconoce su voz en el audio donde se efectúa el referido cambio, lo cierto que de la revisión del expediente no obra medio probatorio alguno que dé cuenta sobre dicha situación, y aun cuando ello se hubiera demostrado, la modificación del correo electrónico no incide en el presente caso, toda vez que como se señaló la normativa vigente no exige la notificación de la operación al consumidor.
96. En atención a todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros soles N° 008-***-***-760 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tarjetas; se produjo la ruptura de nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y brindar información confidencial a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/08/2025	3Y TRANSF.INMEDI.ENVI.CCE-3112634	1 140,00

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto débito indebido de una (1) operación en la cuenta de ahorros soles N° 008-***-***-386 del denunciante, pues pese a no haber quedado acreditada la correcta autorización de la operación de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Tarjetas; se produjo la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor al omitir todas las recomendaciones de seguridad y brindar información confidencial a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante referidos a que: (i) el día de los hechos recibió una llamada telefónica de terceros que suplantaron la identidad del Banco para inducirlo a error para efectuar las operaciones denunciadas; (ii) comunicó al Banco que no reconocía la operación y solicitó el bloqueo inmediato; (iii) no activó

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 3531-2025/PS2**

las alertas de seguridad y filtros preventivos, pese a que la operación no corresponde con su comportamiento habitual de consumo y es inusual:

Fecha	Detalle	Importe S/
19/08/2025	3Y TRANSF.INMEDI.ENVI.CCE-3112634	1 140,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁸, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁹.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁰, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133940533 hard
Fecha: 02/07/2026 11:33:04-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

¹⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 202.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²⁰ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.